

FAURE - HAMDI - GOMEZ & Associés
Avocats Associés
4, rue Mahatma Gandhi
Espace Beauvalle Bât B
13090 Aix-en-Provence
☎ 04 42 93 63 18 - 📠 04 42 93 15 19
✉ avocats@fhgassociés.fr

Aff. : GG/VC - SDC 51 RUE D'ITALIE / SCI CHIARA (GRIMALDI)]
📅 2023-0260 - GG/GG

Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Chambre REFERE
RG : 23/01869

CONCLUSIONS RECAPITULATIVES

Notifiées par RPVA le 5 avril 2024

POUR :

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé 51 RUE D'ITALIE, sis 51 rue d'Italie 13100 AIX-EN-PROVENCE (France) représenté par son syndic en exercice, la **SARL CITYA SAINTE VICTOIRE**, Société à responsabilité limitée au capital de 93 107,00 € immatriculée au RCS de Aix en Provence sous le n° 310 801 477, dont le siège social est 25, Avenue Victor Hugo 13100 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour Avocat **Maître Georges GOMEZ de la SELAS FAURE - HAMDI - GOMEZ & ASSOCIES**, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence,

CONTRE :

SCI CHIARA, Société civile immobilière au capital de 1 524,49 € immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 412 136 368, dont le siège social est 20229 CAMPANA (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

DÉFENDERESSE

Ayant pour Avocat **Maître Yoann LEANDRI**, Avocat au Barreau de MARSEILLE

SARL CITYA SAINTE VICTOIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 93 107,00 € immatriculée au RCS de Aix en Provence sous le n° 310 801 477, dont le siège social est 25, Avenue Victor Hugo 13100 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

DÉFENDERESSE

Ayant pour Avocat **Maître Lionel CHARBONNEL**

Madame Catherine PONT TARRIT, née le 27 juillet 1940 à VALENCE de nationalité française, retraitée demeurant et domiciliée 51, rue d'Italie (13100) AIX EN PROVENCE.

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Ayant pour Avocat **Maître Caroline DE FORESTA**, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*

PLAISE A MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT :

I - RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Attendu que la SCI CHIARA est propriétaire d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier en copropriété sis 51 rue d'Italie à Aix-en-Provence.

Que ce bien est administré par la Société CITYA SAINTE VICTOIRE en qualité de syndic. **(pièce n° 1)**

Que la SCI CHIARA a entrepris des travaux d'importance au niveau de son lot avec une très probable atteinte structurelle ayant eu des conséquences tant au niveau des parties communes qu'un niveau de l'appartement situé au-dessus, propriété de Madame PONT-TARRIT.

Qu'en effet, un fléchissement du plancher de l'appartement située au-dessus a été observé, tout comme des fissurations d'importance au niveau des parties communes.

Qu'un huissier a été dépêché, lequel a procédé au constat des dommages le 7 août 2023, l'huissier désigné relevant la présence d'une fissure importante s'étendant jusqu'à une poutre en provenance de l'appartement, une alimentation directement au niveau des parties communes vers l'appartement de la requise. **(pièce n° 3)**

Que l'huissier constate une fissure importante verticale sur toute la hauteur du mur et une fissure plus large côté plafond, outre des fissurations en partie basse.

Qu'il reste que la problématique était connue et que par courrier recommandé du 7 juillet 2023 le syndic sollicitait de la requise l'accès à son appartement pour la mise en place d'une expertise structurelle le 17 juillet 2023 à 18 h 30. **(pièce n° 2)**

Que, cependant, cet envoi devait demeurer lettre morte.

Qu'une nouvelle mise en demeure était donc adressée à la requise le 7 août 2023 suite au passage de l'huissier. **(pièce n° 4)**

Qu'une fois encore, il n'était apporté aucune réponse à cet envoi.

Que les désordres dans l'appartement situé au-dessus n'ont eu de cesse que de s'aggraver.

Que, par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires requérant n'a eu d'autre choix que de saisir le Juridiction de céans.

*

II - DISCUSSION :

A / SUR LES REGLES APPLICABLES :

Attendu que la présente Juridiction est saisie au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, à savoir aux fins de voir instaurer une mesure expertale, l'Expert judiciaire devant se prononcer sur la nature et l'étendue des travaux réalisés par la SCI CHIARA, ainsi que sur leur éventuel impact sur les parties communes et les lots voisins.

Que, dans le même temps, l'Expert judiciaire aura également à se prononcer sur la question du raccordement de l'alimentation par la copropriétaire requise sur les parties communes de l'immeuble.

Attendu que le syndic est garant de la préservation des parties communes.

Qu'en application de l'article 18 de la Loi du 11 juillet 1965, le syndic est astreint à administrer l'immeuble, pourvoir à sa conservation, sa garde, son entretien.

Qu'en l'occurrence, il résulte des informations communiquées au syndic, ainsi que des constats objectifs de l'huissier de justice que des travaux ont été réalisés par la SCI CHIARA, travaux ayant eu des incidences sur les parties communes.

Qu'à ce stade, en l'état de ce que l'appartement n'a pas été ouvert au bureau d'études structure mandaté, le syndicat des copropriétaires ignore si les parties communes ont ou non fait l'objet de travaux sans autorisation à l'occasion des travaux réalisés par la SCI CHIARA, mais en tout état de cause, il ressort également des constats objectifs de l'huissier de justice que lesdits travaux ont eu des conséquences sur les parties communes en l'état d'un fléchissement de plancher et sur les parties privatives du propriétaire situé au-dessus.

Qu'en tout état de cause, nous sommes en présence de dommages affectant les parties communes ayant pour origine des travaux réalisés par un copropriétaire sans autorisation préalable.

Que de ce fondement, le syndicat des copropriétaires requérant est bien fondé à agir à l'endroit de la SCI CHIARA.

*

B / SUR LES PRESENTES DEMANDES :

1°/ Sur la demande de communication sous astreinte de l'ensemble des pièces et documents relatifs à la réalisation des travaux faits par la SCI CHIARA :

Attendu qu'au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires requérant est bien fondé à solliciter que la SCI CHIARA soit condamnée à produire, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l'ensemble des documents et pièces contractuels relatifs aux travaux réalisés par elle.

Qu'ainsi, il s'agit d'avoir à communiquer, sauf pour cette dernière à établir qu'elle a réalisé des travaux uniquement sur ses parties privatives, les devis, marché, attestations d'assurances des entreprises, mais également études structures susceptibles d'avoir été réalisées.

Que cette demande de condamnation sera nécessairement assortie d'une astreinte.

*

2°/ Sur la demande d'instauration d'une mesure expertale :

Attendu que le SDC requérant est également bien fondé, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, à voir instaurer une mesure d'expertise au contradictoire de la SCI CHIARA.

Qu'en effet, cette dernière, à l'occasion des travaux par elle réalisés, a occasionné des dommages à des tiers et/ou des ouvrages tiers relevant de sa responsabilité délictuelle.

Que, sur ce fondement, le SDC requérant est donc bien fondé à solliciter la désignation d'un Expert judiciaire avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux 51 rue d'Italie à Aix-en-Provence, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant,
- décrire brièvement les travaux réalisés par la SCI CHIARA, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrit,
- constater les dommages visés dans l'assignation et les pièces qui y sont visées et, notamment le constat d'huissier,
- en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l'origine et la cause,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

- décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprises nécessaires pour remédier aux sommages, à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
- fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis,
- donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
- répondre explicitement et précisément dans le cadre de ce chef de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ses dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.

*

C / BREVE REPLIQUE AUX CONCLUSIONS DE LA SCI CHIARA :

Attendu que la SCI conclut au rejet des demandes au motif d'une prétendue irrecevabilité des demandes pour défaut d'habilitation en raison de l'inutilité de la mesure.

Qu'enfin, il est fait état d'une irrecevabilité de l'action pour absence d'habilitation, absence d'urgence et, ensuite, des moyens mêlés de faits et de droit difficilement compréhensibles tendant à ce que la mesure d'expertise sollicitée serait inutile et donc dépourvue de tout motif légitime.

Qu'il sera, en premier lieu, statué sur la question de la recevabilité.

Qu'en effet, il est indiqué par la SCI CHIARA que le syndic aurait dû être habilité à agir en justice avant toute procédure.

Que cette posture est méconnaître les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui mentionne en son alinéa 3 les cas où l'habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires ne nécessite pas une autorisation préalable.

Qu'ainsi, cet article dispose « une telle autorisation n'est pas nécessaire pour (...) les demandes qui relèvent du pouvoir du Juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ».

Que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée ne résiste donc aucunement à l'analyse et sera rejetée.

Attendu, ensuite, que la SCI CHIARA s'oppose à la mesure expertale au motif avancé que cette dernière ne présenterait aucune utilité.

Que, néanmoins, la SCI CHIARA reconnaît donc avoir réalisé des travaux.

Qu'en revanche, elle conteste la gravité des désordres et, notamment, les critères d'urgence, critères d'urgence qui n'ont pas lieu à trouver application en l'état d'une application fondée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.

Que, par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a néanmoins été alerté sur la réalisation par la requise de travaux consistant en une démolition de cloisons qui bien que non porteuses l'étaient devenues dans le temps.

Que la SCI CHIARA a donc fait réaliser des travaux qui sont de nature à toucher ou atteindre les parties communes (ceci s'évince du reste des clichés photographiques annexés aux conclusions) sans justifier d'une autorisation préalable.

Que la production d'un rapport par un expert tiers qui n'est pas établi contradictoirement ne saurait justifier, en tout état de cause, l'inutilité de la mesure expertale, étant rappelé une fois encore que la concluante a uniquement approuvé l'existence de la possibilité d'un procès futur pour être fondé en sa demande d'expertise judiciaire.

Qu'en l'occurrence, la SCI CHIARA ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux, cette dernière n'est pas à même d'établir avoir préalablement obtenu une autorisation et, enfin, cette dernière ne produit aucun document technique tel qu'une étude d'un bureau d'études structure permettant d'assurer la conformité des travaux réalisés (sans autorisation) et la couverture assurantielle des intervenants à l'acte de construire.

Que, dès lors, les digressions sur les échanges entre la SCI CHIARA et le syndic sont inopérants et, contrairement à ce qui est indiqué par la SCI CHIARA, il n'appartient pas au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que les travaux réalisés sont une cause ou non d'aggravation des désordres, mais uniquement d'établir la plausibilité d'un procès futur et, par conséquent, la réalité factuelle de la présente espèce.

Qu'en l'espèce, la SCI CHIARA a donc bien réalisé des travaux sans autorisation et des désordres sont nés concomitamment aux travaux réalisés.

Que la question du lien de causalité entre les travaux réalisés et les dommages relèvent donc du champ de l'expertise judiciaire donc il est justement sollicité l'instauration.

Que le concluant justifie donc à suffisance de l'existence d'un procès futur en l'état, d'une part, de travaux réalisés sans autorisation préalable en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la Loi du 10 juillet 1965 (V. en ce sens Cass. civ. 3^{ème} 2 mars 2005, Juris-data n° 2005-027250 ; Cass. civ. 3^{ème} 21 février 2008, n° 2008-368903...) et, d'autre part, des conséquences dommageables induites par les travaux réalisés même en ses parties privatives dès lors qu'ils ont des incidences en parties communes, ce qui est le cas dans la présente espèce.

Que la posture de la SCI CHIARA nous éclaire donc sur la mauvaise foi affichée par cette dernière et l'Expert judiciaire susceptible d'être désigné (lequel sera nécessairement spécialisé en matière de structure) sera à même d'apprécier les conséquences dommageables des travaux réalisés par la SCI CHIARA.

Que s'agissant de l'expertise amiable dont semble se prévaloir la SCI CHIARA, il sera rappelé que la jurisprudence évoquée n'est aucunement transposable, dès lors que l'expertise de Monsieur BANI n'a pas été réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties et qu'il ne se prononce ni sur les causes et origines des désordres, ni sur les travaux à réaliser pour y mettre un terme.

Que ce dernier a été mandaté par la partie défenderesse et son analyse souffre largement la contestation, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un expert spécialisé en matière de structure et qu'il n'est pas, du reste, inscrit auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

mais auprès de la Cour administrative d'appel pour des catégories et des spécialités ne relevant aucunement des travaux réalisés (architecture et urbanisme).

Qu'en revanche, le rapport de cet expert nous enseigne donc (pièce 18 adverse) que la SCI CHIARA a donc réalisé des travaux qui sont de nature à affecter les parties communes, sans disposer d'une autorisation préalable et qu'effectivement l'affaissement du plancher allégué est avéré.

Que les parties diffèrent sur les causes et origines des désordres.

Que ceci justifie donc d'autant plus la mesure expertale sollicitée.

Qu'il conviendra, par conséquent, de faire droit aux demandes sollicitées, étant précisé qu'à ce jour la SCI CHIARA n'a jamais produit les pièces justificatives relatives aux travaux réalisés, ainsi qu'aux couvertures assurantielles des entreprises intervenues à l'acte de construire.

Que, par ailleurs, les factures produites ne concernent pas les travaux réalisés et sont sans lien avec ces derniers.

Qu'il conviendra, par conséquent, de faire droit de plus fort aux demandes du syndicat des copropriétaires.

*

D / SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS :

Attendu que c'est en raison de la légèreté blâmable de la SCI CHIARA qui a pourtant été invitée à de nombreuses reprises à communiquer les éléments relatifs aux travaux qu'elle a réalisés, ainsi qu'à permettre l'accès au bureau d'études structure, que le SDC requérant a été contraint d'exposer des frais pour faire valoir ses droits.

Qu'il conviendra, par conséquent, de condamner la SCI CHIARA à verser au syndicat des copropriétaires 51 RUE D'ITALIE la somme de 2.000 e au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

Que toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires seront purement et simplement rejetées.

*

PAR CES MOTIFS

Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres à développer en plaissant

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
 Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
 Vu l'article 1240 du Code civil,
 Vu les articles 4 et 18 de la loi du 11 juillet 1965,

JUGER que les travaux réalisés par la SCI CHIARA sont à l'origine des dommages causés en parties communes,

En conséquence, CONDAMNER la SCI CHIARA à produire dans les dix jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents suivants :

- ensemble des devis, factures, pièces marché relatifs aux travaux réalisés par elle,
- ensemble des attestations d'assurance décennale et RC des entreprises étant intervenues,
- ensemble des études structurelles réalisées préalablement et/ou postérieurement aux travaux,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

JUGER que le SDC 51 RUE D'ITALIE justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire qui sera confiée à un technicien dont la compétence est relative à la structure des immeubles (catégorie C-01.10 génie civil et C-01.12) avec mission de :

- se rendre sur les lieux 51 rue d'Italie à Aix-en-Provence, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant,
- décrire brièvement les travaux réalisés par la SCI CHIARA, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrit,
- constater les dommages visés dans l'assignation et les pièces qui y sont visées et, notamment le constat d'huissier,
- en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l'origine et la cause,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprises nécessaires pour remédier aux sommages, à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
- fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis,
- donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
- répondre explicitement et précisément dans le cadre de ce chef de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur

avoir imparti un délai pour présenter ses dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.

CONDAMNER la SCI CHIARA à verser au SDC 51 RUE D'ITALIE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,

REJETER toutes, demandes, fins et conclusions contraires,

SOUS TOUTES RESERVES.

Aix-en-Provence, le 5 avr. 24

Georges GOMEZ
FAURE - HAMDI - GOMEZ & Associés
Avocat Associé



Pièces dont il sera fait état (outre pièces adverses)

1. Contrat de syndic
2. Règlement de copropriété
3. LRAR adressée par le SDC à la SCI CHIARA le 7 juillet 2023
4. Procès-verbal de constat du 7 août 2023
5. LRAR adressée par le SDC à la SCI CHIARA le 7 août 2023

Accusé de réception



Expéditeur : 084070.gomezgeroges@avocat-conseil.fr

Destinataires : ✓ cciref.tgi-aix-en-provence@justice.fr

Reçu le : 05/04/2024 à 19:05

Objet : Plaidoirie [23/01869] 09/04/2024 <75> Notification des conclusions

Taille : 203 KB

Accusé de réception du message :

Objet : Plaidoirie [23/01869] 09/04/2024 75> Notification des conclusions

Envoyé le : 05/04/2024 à 19:05

Le message a été délivré à : cciref.tgi-aix-en-provence@justice.fr

Le : 05/04/2024 à 19:05

Pièces jointes :

CONCLUSIONS_REFERE_SDC_51_RUE_DITALIE.docx.PDF

Accusé de réception



Expéditeur : 084070.gomezgeroges@avocat-conseil.fr

Copie à :  018229.de-forestacaroline@avocat-conseil.fr

Reçu le : 05/04/2024 à 19:05

Objet : Plaidoirie [23/01869] 09/04/2024 <75> Notification des conclusions

Taille : 203 KB

Accusé de réception du message :

Objet : Plaidoirie [23/01869] 09/04/2024 75> Notification des conclusions

Envoyé le : 05/04/2024 à 19:05

Le message a été délivré à : 018229.de-forestacaroline@avocat-conseil.fr

Le : 05/04/2024 à 19:05

Pièces jointes :

CONCLUSIONS_REFERE_SDC_51_RUE_DITALIE.docx.PDF

Accusé de réception



Expéditeur : 084070.gomezgeroges@avocat-conseil.fr

Copie à : ✓ 304591.carrierenadege@avocat-conseil.fr

Reçu le : 05/04/2024 à 19:05

Objet : Plaidoirie [23/01869] 09/04/2024 <75> Notification des conclusions

Taille : 203 KB

Accusé de réception du message :

Objet : Plaidoirie [23/01869] 09/04/2024 75> Notification des conclusions

Envoyé le : 05/04/2024 à 19:05

Le message a été délivré à : 304591.carrierenadege@avocat-conseil.fr

Le : 05/04/2024 à 19:05

Pièces jointes :

CONCLUSIONS_REFERE_SDC_51_RUE_DITALIE.docx.PDF

Accusé de réception



Expéditeur : 084070.gomezgeroges@avocat-conseil.fr

Copie à : ✓ 064358.leandriyoann@avocat-conseil.fr

Reçu le : 05/04/2024 à 19:05

Objet : Plaidoirie [23/01869] 09/04/2024 <75> Notification des conclusions

Taille : 203 KB

Accusé de réception du message :

Objet : Plaidoirie [23/01869] 09/04/2024 75> Notification des conclusions

Envoyé le : 05/04/2024 à 19:05

Le message a été délivré à : 064358.leandriyoann@avocat-conseil.fr

Le : 05/04/2024 à 19:05

Pièces jointes :

CONCLUSIONS_REFERE_SDC_51_RUE_DITALIE.docx.PDF